

진실·화해를위한과거사정리위원회 운영규칙

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 및 동법 시행령(이하 "령"이라 한다)에서 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장 위원회 회의의 운영

제2조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 매월 2회 이상 개최한다.

③ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 임시회의를 개최할 수 있다. 또한 소위원회의 의결 또는 위원 3명 이상의 요구로 회의 소집을 위원장에게 요구할 수 있으며, 이 경우 위원장은 특별한 사정이 없는 한 임시회의를 소집하여야 한다.

제3조(회의의 소집) ① 위원회 및 소위원회는 위원장과 소위원회 위원장(이하 "소위원장"이라 한다)이 각각 소집한다.

② 회의를 소집하고자 하는 때에는 회의 개최 3일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 제2항에 의한 통지방법은 위원장 또는 소위원장이 각각 정한다.

제4조(위원회의 심의·의결사항) ① 위원회는 위원장을 포함한 13명의 위원 전원으로 구성한다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 위원회 운영 및 진실규명의 기본방침에 관한 중요사항
2. 위원회 자체 규칙의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항
3. 법령의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항
4. 예산 및 결산에 관한 사항
5. 법 제2조제2항의 확정판결을 받은 사건의 조사에 관한 사항
6. 법 제12조의 위원의 제척·기피에 관한 사항

7. 법 제16조제2항의 사무처장의 임명제청 심의에 관한 사항
8. 법 제17조제2항의 자문위원 위촉에 관한 사항
9. 법 제25조제3항 및 제4항의 직권조사에 관한 사항
10. 법 제26조제4항의 실지조사에 관한 사항
11. 법 제26조제8항의 자료나 문서 제출 명령에 관한 사항
12. 법 제28조제1항의 동행명령장 발부에 관한 사항
13. 법 제29조제1항 및 제3항의 청문회 실시 및 공개에 관한 사항
14. 법 제34조제1항의 자료 또는 물건의 검증에 관한 사항
15. 법 제35조제2항의 조사기간 연장에 관한 사항
16. 법 제35조제3항의 조사기간 만료에 관한 사항
17. 법 제36조의 진실규명결정에 관한 사항
18. 법 제37조의 진실규명불능결정에 관한 사항
19. 법 제38조제5항의 이의신청에 대한 결정에 관한 사항
20. 법 제41조제6항의 보상 또는 지원, 사면 건의에 관한 사항
21. 법 제43조의 위원회 활동 보고서 확정에 관한 사항
22. 법 제43조제5항의 보고서의 일부내용 비공개에 관한 사항
23. 법 제46조제1항의 압수, 수색 또는 검증 영장 청구 의뢰에 관한 사항
24. 법 제47조제1항 및 제2항의 고발 또는 수사요청에 관한 사항
25. 법 제4장의 화해를 위한 조치에 관한 사항
26. 영 제18조의 특별기구와의 진실규명 활동의 협의·조정에 관한 사항
27. 소위원회의 결정으로 위원회의 의결이 필요하다고 인정하여 위원회에 상정하는 사항
28. 그 밖에 법령이 규정한 사항 및 위원장이 필요하다고 인정하여 위원회에 부의하는 사항

제5조(안건의 제출 및 상정 등) ① 위원회의 안건은 위원장이, 소위원회의 안건은 소위원장이 각각 상정한다.

② 안건은 의결안건과 보고안건, 토의안건으로 구분한다.

③ 안건의 상정은 별지 제1호 서식에 의한다.

④ 위원회 상정 의안은 소관부서에서 작성하여 회의 개최일 7일전까지 의안담당부서에 제출하여야 한다. 다만 긴급을 요하거나 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 의안담당부서는 별지 제2호 서식의 의안대장을 작성하여야 한다.

⑥ 의안담당부서에서는 의안의 형식 등을 검토하여 필요한 경우 안전 소관부서에 그 보완을 요구할 수 있다.

제6조(위원회의 의결) ① 위원회 및 소위원회는 제4조, 제14조 및 제15조의 규정에 의한 위원회의 회의를 통해 안건을 의결한다. 다만, 위원장 및 소위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 안건을 서면으로 의결할 수 있으며, 이 경우 그 결과를 각 위원에게 통보하여야 한다.

② 위원회 및 소위원회가 의결하는 경우에는 안건마다 별지 제3호의 서식에 의한 의결서를 작성하여야 하며, 의결에 참여한 위원은 그 의결서에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

③ 위원회 및 소위원회는 법 제13조의 규정에 따라 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조(간사 및 서기) ① 위원회 또는 소위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 및 서기를 각각 둔다.

② 위원회 또는 소위원회의 간사와 서기는 위원장 또는 소위원장이 지명한다.

③ 간사는 위원회 또는 소위원회의 의사진행을 보좌하고, 의사일정표를 작성하여 위원장 또는 소위원장의 결재를 받아 이를 위원장, 위원, 사무처장 및 사무처 각 해당 부서에 배포한다.

제8조(회의록의 작성) ① 서기는 법 제15조제1항 및 제2항에 따라 위원회 및 소위원회의 속기록(녹취록을 포함한다)과 회의록을 작성하여 관리하여야 한다.

② 제1항의 회의록에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 회의명
2. 회의 소집자
3. 일시 및 장소
4. 출석 위원 및 회의 참석 또는 배석한 사람의 명단과 직책
5. 회의진행순서
6. 상정안건
7. 토론내용
8. 의결사항, 표결방법 및 표결내용

9. 서면발언과 질문, 답변내용

10. 그 밖에 필요한 사항

11. 위원장 또는 소위원장과 간사 및 서기의 서명 또는 날인

③ 제2항제7호의 토론내용은 **주요내용을 요약한 요지**를 기재한다. 다만, 영상녹화기록 또는 녹음기록은 별도로 보관할 수 있다.

④ **속기록과 회의록**은 위원회 또는 소위원회의 다음 회의에 제출하여야 하며, 회의록의 내용에 관하여 이의가 있는 경우에는 위원장 또는 소위원장이 **정정 여부**를 결정한다.

제8조의2(회의록 등의 공개) ① 제8조제1항에 따라 작성된 회의록은 위원회의 확인절차가 끝난 후 홈페이지 게재 등을 통해 공개한다.

② 법 제14조제3항에 따라 의사를 공개하지 아니하기로 한 경우에도 안전명, 비공개 사유, 주요 토론내용, 의결사항 및 표결방법과 표결내용 등은 공개한다.

[본조 신설 2026. 10. 2.]

제9조(회의의 공개 및 방청 등) ① 위원회와 소위원회의 회의내용은 공개를 원칙으로 하되, 위원회 또는 소위원회는 다음 **각 호**의 어느 하나에 해당된다고 판단되는 경우에는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

1. 국가기밀에 해당하거나 공개될 경우 국가의 안전보장이나 국가기관의 **업무 수행**에 중대한 지장을 초래할 위험이 있는 사항

2. 공개될 경우 개인의 명예가 훼손되거나 **사생활 침해 우려**가 있는 사항

3. 법인 또는 단체의 신용 또는 **업무 수행**에 중대한 지장을 초래할 위험이 있는 사항

4. 법령에서 비밀로 분류하고 있거나 공개를 제한하고 있는 사항

5. 의사결정과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 위원회의 공정한 의사결정 또는 **업무 수행**에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 사항

6. 그 밖에 위원회 또는 소위원회에서 필요하다고 인정하여 비공개하기로 결정한 사항

② 위원장 또는 소위원장은 공개되는 회의의 질서유지를 위하여 필요하다고 인정되거나 방청석의 사정을 고려하여 방청인의 수와 방청의

방법을 제한할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 공개되는 위원회의 회의를 **방청하고자 하는 사람은** 위원회가 정하는 바에 따라 방청하여야 하며, 위원회가 회의를 공개하지 아니하기로 의결한 때에는 퇴장하여야 한다.

④ 위원장 또는 소위원장은 회의장 및 방청석의 질서유지에 **방해가 될 우려가 있는 사람에** 대해서는 방청을 허용하지 않을 수 있고, 회의의 원만한 진행을 방해하는 행위를 하는 방청인에 대하여는 퇴장을 명할 수 있다.

⑤ 위원회는 공개되는 회의에 대한 국민의 방청권을 보장하기 위하여 미리 회의의 의사일정을 공개하여야 한다. 다만, 위원장 또는 소위원장은 긴급을 요하거나 상당한 필요가 있다고 인정되는 경우에는 의사일정을 미리 공개하지 아니할 수 있다.

제10조(사무처장의 출석·발언권) 사무처장은 각 위원회에 출석하여 사무처의 사무에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

제3장 상임위원회

제11조(상임위원회) ① 상임위원회는 위원장 및 상임위원으로 구성하며 위원장이 주재한다.

② 상임위원회는 다음 **각 호**의 사항에 관하여 협의·조정한다.

1. 위원회 관련 법령 및 위원회의 각종 규칙·규정의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항
2. 영 제18조의 특별기구와의 진실규명 활동의 협의·조정에 관한 사항
3. 법 제17조의 자문위원 위촉에 관한 사항
4. 예산 및 결산에 관한 사항
5. 위원회 및 소위원회의 의결을 집행하기 위한 사항
6. 위원회 또는 소위원회에서 상임위원회에 회부한 사항
7. 위원회 운영과 관련하여 위원장이 **필요하다고 인정하여** 상임위원회에 회부한 사항

③ 상임위원회는 상임위원의 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최한다.

④ 상임위원은 상임위원회에 안건을 제출할 수 있다.

제4장 소위원회

제12조(소위원회 구성 등) ① 위원회는 위원회 회의에 상정할 의안의 사전 심의·조정, 조사·연구 그 밖에 위원회가 부여하는 업무 등을 수행하기 위하여 법 제6조의 규정에 따라 제1소위원회, 제2소위원회 및 제3소위원회를 둔다.

② 소위원회는 상임위원을 포함하여 4명의 위원으로 구성한다.

③ 소위원회 위원은 위원회에서 정하고, 상임위원이 소위원장이 된다.

④ 소위원장이 직무를 수행할 수 없게 된 경우에는 소위원장이 지명하는 위원이 소위원장의 직무를 대행한다.

제13조(소위원회의 업무) ① 법 제4조 규정의 업무 수행에 있어서 법 제2조제1항제1호, 제2호, 제3호 및 제5호가 정한 업무는 제1소위원회가, 법 제2조제1항제4호가 정한 업무는 제2소위원회가, 법 제2조제1항제6호가 정한 업무는 제3소위원회가 분장한다. 다만 법 제2조제1항제7호와 법 제2조제2항이 정한 업무는 법 제2조제1항제1호 내지 제6호 규정의 성격에 따라 각 소위원회가 분장한다.

② 소위원장은 전항 업무 수행에 관하여 사무처 직원에게 필요한 지시를 할 수 있다.

③ 소위원장은 직원이 담당하는 조사업무를 다른 직원에게 처리하게 하거나 다른 업무와 겸임하여 처리하게 할 수 있다.

④ 직원이 조사업무에 관하여 부당한 행위를 하는 경우에는 소위원장은 당해 사건의 조사업무를 중지하게 하고 위원장에게 필요한 조치를 건의할 수 있다.

제14조(소위원회의 심의·의결) ① 소위원회는 다음 각 호의 사항에 관하여 심의·의결한다.

1. 법 제24조의 규정에 의한 각하결정에 관한 사항
2. 법 제25조의 규정에 의한 조사개시결정에 관한 사항
3. 법 제25조제2항의 사전조사에 관한 사항
4. 영 제11조제3항의 제3의 장소에서의 진술청취에 관한 사항
5. 삭제 <2023. 6. 20.>
6. 삭제 <2023. 6. 20.>

7. 법 제33조제2항의 참고인·감정인 보호 및 법 제34조의 관련된 자료의 확보 및 인멸방지 대책에 관한 사항
 8. 법 제42조제2항의 조사대상자의 사생활 및 명예 등의 보호에 관한 사항
 9. 위원회에서 소위원회에 회부한 사항
 10. 그 밖에 위원회 규칙으로 정하거나 위원장 또는 소위원장이 필요하다고 인정하여 소위원회에 회부한 사항
- ② 소위원회에서 심의·의결된 사항은 위원회에서 심의·의결된 것으로 본다.
- ③ 소위원회는 소위원회의 심의·의결 사항 등 그 활동사항을 위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 위원회는 소위원회가 심의·의결한 사항에 대하여 위원회 출석위원 3분의 1 이상의 이의가 있는 경우에는 이를 위원회에서 다시 심의·의결할 수 있다.
- ⑤ 각 소위원회는 위원회에서 정하는 바에 따라 소관 심의·의결사항 중 권고 또는 의견의 표명 등 필요한 사안에 대해서는 해당 소위원회 명의로 이를 행할 수 있다.

제15조(소위원회 업무에 대한 예외 등) 제13조 및 제14조에 의한 소위원회의 업무분장에도 불구하고 위원장은 위원회 일정 등을 고려하여 필요한 경우 소위원회를 거치지 아니하고 위원회에서 처리할 수 있다.

제16조(소위원회의 의사) ① 소위원회는 위원장 또는 소위원회 위원요청이 있거나 소위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최한다.

② 소위원회는 상정된 안건 중 사안의 내용이 중대하거나 그 밖에 위원회의 의결을 거치는 것이 타당하다고 판단되는 경우에는 소위원회 의결로 해당 안건을 위원회에 회부할 수 있다.

③ 소위원회는 법령, 위원회 규칙 및 위원회 의결의 범위 안에서 소위원회의 운영에 관한 사항을 자율적으로 정할 수 있다.

제5장 화해위원회

제17조(화해위원회 설치 및 구성) ① 법 제4장의 화해를 위한 조치에 관한 사항을 수행하기 위하여 화해위원회를 둘 수 있다.

② 화해위원회는 위원장과 상임위원 3명을 포함한 7명부터 9명까지의

위원으로 구성한다.

③ 화해위원회는 위원장이 주재한다.

④ 화해위원회의 운영은 소위원회에 관한 규정을 준용한다.

제5장의2 종합보고서위원회

제17조의2(종합보고서위원회 설치 및 구성) ① 법 제43조제2항의 종합보고서 작성을 위해 종합보고서위원회를 둘 수 있다.

② 종합보고서위원회는 위원장과 상임위원 3명을 포함한 7명부터 9명까지의 위원으로 구성한다.

③ 종합보고서위원회는 위원장이 주재한다.

④ 종합보고서위원회의 운영은 소위원회에 관한 규정을 준용한다.

제6장 전문위원

제18조(전문위원) ① 각 소위원회별 분장사항의 전문적인 조사·연구를 수행하기 위하여 전문위원을 둘 수 있다.

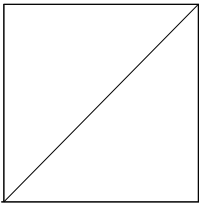
② 제1항의 규정에 의한 전문위원은 소속 소위원회의 분장사항에 대하여 조사·연구 업무를 담당한다.

제7장 보칙

제19조(운영세칙) 그 밖에 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

부칙 <제57호, 2026. 10. 2. >

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.



의안번호	제 호	의결사항
의결 연월일	. . . (제 차)	

안건제목

소관위원회 : 위원회(○○○소위원회)

제출자	
-----	--

1. 의결주문

2. 제안이유

3. 주요골자

4. 검토사항

5. 참고사항

가. 관련법령

나. 기 타

※ 의안작성요령

1. 의안번호 : 당해 의안의 소관 위원회별로 연도별 일련번호를 기입한다.
2. 의결연월일 : 의결한 회의의 연월일과 당해회의의 연도별 회의차수를 기입한다.
3. 의결안건 제목 : 의결안건의 제목을 기입한다.
4. 제출자 : 제출자의 직위를 기입한다.
5. 의결주문 : 의결하여야 할 사항을 간명하게 기술하며, 그 내용이 별지를 필요로 하는 것은 "별지와 같이 의결한다."로 적고, 그 내용은 별지로 작성한다.
6. 제안이유 : 상정이유를 간명하게 기재한다.
7. 주요골자 : 상정의안의 주요내용을 요약하되, 제안이유로 이를 대신할 수 있는 경우에는 생략할 수 있다.
8. 검토사항 : 상정의안의 내용중 검토가 필요한 사항을 정리하여 기재한다.
9. 참고사항 : 상정의안의 심의·의결에 참고가 될 수 있도록 다음 사항을 기재한다.
 - 상정의 근거가 되는 관련법령조문 또는 의결사항 등
 - 법령 및 규칙의 개정인 경우에는 신·구조문대비표
 - 제안·건의 또는 보고경위를 밝힐 수 있는 증거서류 사본
 - 기타 참고사항

의 안 대 장

의안 번호	회의 차수	상 정 연월일	의안 구분	의 안 명	의 결 보 고 의 토 의 연월일	의 결 보 토 결 고 의 과	소관 부서	소관 위원회

※ 전체위원회와 소위원회별로 구분하여 작성·관리

의 결 서

제 차 위원회(○○소위원회) 회의

의안번호	안건명	의결사항
		※ 원안(수정)의결 모류
년 월 일		
진실 · 화해를위한과거사정리위원회		
위원장 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		
위 원 (서명 또는 인)		

※ 위원 개인별로 의결서를 분리하여 서명 또는 날인할 수 있음